

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-PSC연장-04호

제목 위임전결규정 개정 필요

소관부서 ⑤처

조치부서 ⑤처, 우처

내용

1. 업무 개요

공사는 업무의 능률적인 처리 및 책임경영체제 확립을 위하여 「위임전결 규정」을 제정하여 운영하고 있다. 해당 규정은 각 분야의 세부 업무별 의사결정에 필요한 전결기준을 정하고 있으며, 이를 [별표 1], [별표 2], [별표 3]을 통해 구체적으로 보여주고 있다.

또한 공사는 국내·외 투자사업의 세부 절차 및 운영에 관한 사항을 정하기 위해 「투자사업 관리지침」을 제정·운영 중에 있다. 동 지침은 투자사업의 신규 참여부터 사후관리까지 단계별 세부절차에 대해 규정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「위임전결규정」은 해외수익사업의 입찰참여 결정 시 예상 수주규모 USD 1억 이상인 사업은 경영위원회 의결로, 예상 수주규모 USD 1억 미만인 사업은 본부장 결재 및 사장보고를 통해 결정하도록 하고 있다(아래 표1 참조).

- 1 -

[표1] 입찰참여 결정 관련 전결기준

세부규정	단위항목	전결기준
[별표1]	해외수익사업(EPC 기술용역 등) 입찰참여 결정(PQ서류 제출 전) - 예상 수주규모 USD 1.0억 이상 사업 - 여행경보 4단계 이상의 지역으로 지정된 국가 내 사업	경영위원회 경영위원회
[별표2]	(신규사업) 입찰서 및 협상제안서 확정 (예상 수주규모 USD 1.0억 이상 사업 또는 여행경보 4단계 이상의 지역으로 지정된 국가 내 사업 제외) - 투자사업 - 수익사업(기술사업 분야) - 기술협상 등 일반적인 사항	사장 본부장(사장보고) 처장

※ 출처 : 「위임전결규정」[별표1] 및 [별표2] 재구성

한편, 「투자사업 관리지침」은 제33조 제4항에 해당하는 투자사업의 변경에 대해 경영위원회 및 이사회 의결을 통해 사업 변경 의사결정을 하도록 정하고 있다(아래 표2 참조).

[표2] 투자사업 사업 변경 관련 의사결정 절차

투자사업 관리지침	
제3조 (용어의 정의)	① 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 13. “사업 변경”이라 함은 최종 투자이사결정을 얻어 진행 중인 사업의 기본계획 승인사항을 변경하는 것을 말한다.
제33조 (투자의사결정)	① 투자시행부서장은 투자리스크위원회 및 투자사업심의위원회의 심의의결을 즉시 반영하여 기본계획을 수립하고, 즉시 반영이 어려운 사항은 장·단기 과제로 구분하여 기본계획에 반영한 후 경영위원회 및 이사회 의결을 받아 사업 참여를 확정하여야 한다. (중략) ④ 다음 각 호와 같이 기본계획을 변경하고자 하는 경우에는 제1항 및 제3항을 적용한다. 1. 지분 및 사업추진 구조 또는 수익모델의 변경 2. 이사회 승인 투자비의 변경 3. 자금조달 방안, 공사 보증내역, 대여금 상환시기 등 재무계획 변경

※ 출처 : 「투자사업 관리지침」 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

가. USD 1억 이상 신규 투자사업 입찰참여 규정 부재

위 표1과 같이 「위임전결규정」은 USD 1억 미만의 투자사업에 대해서는 사장결재를 통해 신규 입찰에 참여하도록 하고 있으나, USD 1억 이상의 투자사업에 대해서는 수익사업과 달리 별도의 전결기준을 정하고 있지 않다. 대규모 신규 투자사업을 진행함에 있어 입찰참여 결정의 중요성을 고려할 때, 「위임전결규정」에 해당 기준의 설정이 필요하다.

나. 투자 및 수익사업 변경 관련 규정 미비

「위임전결규정」은 [별표2]에서 투자사업 및 수익사업의 관련계약 변경에 대한 전결기준을 정하고 있으나(아래 표3 참조), 「투자사업 관리지침」 제33조 제4항에 해당하는 사업 변경(계약 변경)에 대해서는 별도의 기준을 설정하고 있지 않다.

[표3] 투자사업 변경 관련 전결기준(위임전결규정)

세부규정	단위항목	전결기준
[별표2] 신규사업	9. 사후관리 나. 관련계약 변경 - 중요사항 - 일반적인 사항	본부장(사장보고) 처장

※ 출처 : 「위임전결규정」 [별표2] 재구성

만약 PSC 계약 연장과 같이 「투자사업 관리지침」 제33조 제4항을 적용하여야 하는 계약변경 사항에 대해, 「위임전결기준」의 관련계약 변경 조항을 적용할 경우 전결권자의 지위가 현저히 낮아질 위험이 있다. 따라서 「투자사업 관리지침」과 정합성을 갖는 사업 변경(계약 변경)에 관한 의사결정 기준을

「위임전결규정」에 마련할 필요가 있다.

또한 사업 변경(계약 변경)을 위한 단계별 전결기준도 마련할 필요가 있다고 판단된다. 신규 투자사업의 경우 위 표1과 같이 ‘입찰서 및 협상제안서 확정’에 대한 전결기준이 별도로 설정되어 있으며, 그 외 다른 단계별 전결기준도 체계적으로 설정되어 있다. 그러나 기존사업을 변경(연장)하는 경우 신규 투자사업과 같이 일정 절차를 거침에도 불구하고 단계별 전결기준이 설정되어 있지 않아 혼란을 야기할 수 있다.

조치할 사항

☞**처장**은 USD 1억 이상인 투자사업 입찰참여에 관한 사항, 투자 및 수익사업의 사업 변경(연장)에 관한 사항에 대한 전결기준이 설정되도록 「위임전결규정」의 개정(안)을 마련하여 주시고,

우처장은 개정(안)에 따라 「위임전결규정」을 개정하여 주시기 바랍니다.

(통보)